

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS; NAYDA
IVETTE PEREZ BATISTA
Demandante

VS.

FREDDY SALLEN T AQUINO, MARY ANN
SANCHEZ CASIANO y LA SOCIEDAD
LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS
COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO
VALDES; ANGEL DANIEL RIVERA
SANCHEZ y MUNICIPIO AUTONOMO DE
CABO ROJO.
Demandado

CIVIL NUM.: CB2025CV00256

SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representado por el abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Este Honorable Tribunal notificó un señalamiento para vista de desacato para el próximo 10 de marzo de 2026 de forma presencial.
2. En el día de ayer la parte aquí compareciente junto a otro codemandado radicaron un Recurso de Apelación sobre la sentencia dictada (véase docket 121), el cual fue acogido por el Tribunal de Apelaciones y en el día de hoy dicho Foro Apelativo notificó una Resolución ordenando a la parte Demandante-Apelada a presentar su alegato en o antes del 6 de abril de 2026 (véase copia de dicha Resolución que se acompaña).
3. La radicación y acogida por el Foro Apelativo del Recurso de Apelación es indicativo de que la Sentencia dictada por este Tribunal no es final y firme, y por lo tanto, no procede adjudicar si una parte ha incurrido en desacato.
4. Es doctrina procesal que todo caso en donde se recurre a un Foro Apelativo, el Foro Primario pierde jurisdicción y está impedido de continuar con el proceso hasta tanto el procedimiento apelativo concluya y se emita el correspondiente Mandato que devuelva los autos al Foro Primario para la continuación de los procedimientos.

5. Entendemos muy respetuosamente que este Honorable Tribunal debe reconsiderar la orden de señalamiento de vista de desacato, dejando la misma sin efecto, hasta tanto culmine el proceso apelativo, en deferencia a dicho Foro, y respetando el derecho de las partes a recurrir ante los Foros pertinentes y disponibles de la Sentencia dictada.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que, ante el Recurso de Apelación presentado en el presente caso con relación a la Sentencia dictada, se solicita se deje sin efecto el señalamiento de vista de desacato del 10 de marzo de 2026.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 4 de marzo de 2026.

CERTIFICO: haber presentado este escrito a través de SUMAC, aplicación que de modo automático envía una notificación a los abogados de las partes.

f/ LCDO. MIGUEL A. MONTALVO DELGADO
RUA: 10202
171 CALLE DR. RAMÓN E. BETANCES SUR
MAYAGUEZ, PR 00680-4064
TEL. 787-833-5080/FAX: 787-805-2147
ma.montalvo@hotmail.com